

1500633-97.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/06/2022

... testemunhas que todos estariam envolvidos no roubo.

As testemunhas de defesa Nair, Eliana e Maria não sabiam nada sobre os fatos (fls. 446/449).

O réu Luiz confessou a prática do crime de roubo e ainda delatou os réus Raimundo e Tatiane (fls. 446/449). Aliás, ainda que o réu Luiz não confessasse o crime de roubo, as suas digitais foram colhidas na tela do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500633-97.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500633-97.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAIMUNDO MANOEL VIEIRA e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

I - Relatório.

RAIMUNDO MANOEL VIEIRA, qualificado às fls. 53, DIEGO FELIPE RIBEIRO PLASSA, qualificado às fls. 51, TATIANE DA SILVA PIRES, vulgo "TATY", qualificada às fls. 50, LUIZ GUILHERME DE SÁ FEITOZA, qualificado às fls. 52, e BRUNO JOSÉ DA SILVA, vulgo "DA NÓIA", qualificado a fls. 49, foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 29 de março de 2022, por volta das 18h:00min, na Clínica Cha, situada na Rua Dom José Gaspar, nº 544, Jardim Pilar, nesta cidade e comarca de Mauá, mediante divisão de tarefas, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, arma branca e violência contra Sang Joon Cha e Viviane de Cassia Starcharvski Araújo, subtraíram, para proveito comum, a quantia de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em espécie, divididos em notas de reais, dólares e euros - fl. 32, pertencente a Sang

Joon Cha (fls. 213/214).

Outrossim, RAIMUNDO MANOEL VIEIRA, já qualificado nos autos, também foi denunciado como incurso no artigo 340 do Código Penal, porque no dia 29 de março de 2022, por volta das 20h:23min, no 1º D.P. de Mauá, situado na Rua Santa Cecília, nº 465, Bairro Matriz, nesta cidade e comarca de Mauá, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não ter se verificado (fls. 213/214).

Por fim, RAIMUNDO MANOEL VIEIRA e TATIANE DA SILVA PIRES, já qualificados nos autos, também foram denunciados como incursos no artigo 171, § 2º, inciso V, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 29 de março de 2022, após os fatos acima mencionado, em local incerto a ser apurado durante a instrução, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustado e com unidade de desígnios, tentaram obter, para proveito comum, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento, consistente na destruição parcial e ocultação do veículo VW Fox, placas FHC-7264, pertencente a RAIMUNDO, com intuito de haver indenização ou valor de seguro (fls. 213/214).

Foram convertidas as prisões em flagrante dos acusados em preventiva (fls. 129/131).

A denúncia foi oferecida (fls. 211) e recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 251/256).

Os réus foram citados (réu Raimundo - fls. 420 -, réu Diego - fls. 425 -, réu Luiz Guilherme - fls. 426 -, réu Bruno - fls. 427 -, e réu Tatiane - fls. 435) e apresentaram defesa preliminar (réu Raimundo - fls. 268/276 - réus Tatiane, Luiz Guilherme, Diego e Bruno - fls. 393/394).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 409).

Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as vítimas Sang Joon Cha (fls. 446/449) e Viviane de Cassia Starcharvski Araújo (fls. 446/449), as testemunhas Wagner Vesari (fls. 446/449), Nair de Souza Santos, Maria das Graças (fls. 446/449) e Eliana (fls. 446/449), e, por fim, procedeu-se o interrogatório dos réus Raimundo Manoel Vieira (fls. 446/449), Diego Felipe Ribeiro Plassa (fls. 446/449), Bruno José da Silva (fls. 446/449), Luiz Guilherme de Sá Feitoza (fls. 446/449) e Tatiane da Silva Pires (fls. 446/449). Nesta audiência, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Robson Batista Silva e a defesa do réu Raimundo desistiu da oitiva das testemunhas Bianca Souza Vieira, Maria Ferreira e Terezinha Ferreira Lopes (fls. 446/448). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Wagner Vesari (fls. 2/5) e Robson Batista Silva (fls. 6/9), as vítimas Sang Joon Cha (fls. 10/14) e Viviane de Cassia Starcharvski Araújo (fls. 15/19), e os réus Raimundo Manoel Vieira (fls. 20/21), Diego Felipe Ribeiro Plassa (fls. 23), Bruno José da Silva (fls. 25), Luiz Guilherme de Sá Feitoza (fls. 27) e Tatiane da Silva Pires (fls. 29).

A instrução foi encerrada (fls. 446/448).

A acusação, em memoriais, propugnou pela condenação dos réus, com a fixação da pena no mínimo legal para os réus Bruno e Tatiane, o reconhecimento dos maus antecedentes dos réus Raimundo e Luiz, o reconhecimento da agravante da reincidência para o réu Diego e a atenuante da confissão para o réu Luiz (fls. 453/456).

A defesa do réu Diego, em memoriais, requereu a nulidade do reconhecimento, porque

não se obedeceu ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal e, por consequência, a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento das condenações anteriores, seja como circunstância judicial desfavorável, seja como reincidência, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo ou, se reconhecida, que somente seja aplicado o maior aumento, o reconhecimento da continuidade delitiva e o direito de recorrer em liberdade (fls. 458/494).

A defesa dos réus Tatiane e Bruno, em memoriais, pleiteou preliminarmente a inépcia da denúncia. No mérito, requereu a nulidade do reconhecimento, porque não se obedeceu ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal e, por consequência, a improcedência da ação e o reconhecimento do crime impossível, quanto ao crime de estelionato por fraude de seguro. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento das causas de aumento do concurso de pessoa e do emprego de arma de fogo (fls. 495/506).

A defesa do réu Luiz, em memoriais, requereu a nulidade do reconhecimento, porque não se obedeceu ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal ou a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição de pena do furto privilegiado e o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, como também o encaminhamento da mídia ao Ministério Público para tomar as medidas judiciais (fls. 507/532).

A defesa do réu Raimundo, em memoriais, pleiteou a absolvição do réu. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o regime aberto para o início de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de pena (fls. 533/539).

Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1).

Auto de entrega (fls. 43).

Ficha de informações básicas (réu Bruno - fls. 54/57 -, ré Tatiane - fls. 58/61 -, réu Luiz Guilherme - fls. 62/65 -, réu Diego - fls. 66/69 - e réu Raimundo - fls. 70/73).

Imagens de câmera de segurança (fls. 87/88).

Foto dos réus (fls. 89).

Foto do local dos fatos (fls. 90).

Laudo pericial papiloscópico (fls. 292/309).

Laudo de exame no veículo (fls. 310/314).

Laudo de exame de corpo de delito (réu Bruno - fls. 315/318 -, réu Diego - fls. 319/322 -, réu Raimundo - fls. 323/326 -, réu Luiz Guilherme - fls. 327/330 -, e ré Tatiane - fls. 331/334).

Relatório de investigações com transcrições de mensagens de whatsapp (fls. 335/339).

Folha de antecedentes (réu Raimundo - fls. 93/95 = 268/271 -, réu Diego - fls. 99/105 = 274/281 -, réu Luiz Guilherme - fls. 119/122 = 284/287 -, ré Tatiane - fls. 272/273 -, e réu Bruno - fls. 282/283) e certidão (réu Raimundo - fls. 91/92 = 362/363 -, réu Diego - fls. 96/98 = 366/368 -, ré Tatiane - fls. 106 e 364/365 -,

réu Luiz Guilherme - fls. 117/118 = 369/370 - e réu Bruno - fls. 124/125 = 371/372).

II - Fundamentação.

A ação penal é procedente.

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pela defesa técnica dos réus Tatiane e Bruno, porque a denúncia descreve os fatos com clareza, conforme prevê o artigo 41 do Código de Processo Penal, e eles se subsumem ao tipo penal de roubo e de tentativa de estelionato, na modalidade de fraude para receber indenização ou valor de seguro, previstos nos artigos 157 e 171, § 2º, inciso V, do Código Penal. Ademais, a preliminar arguida se confunde com o mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de entrega (fls. 43), imagens de câmera de segurança (fls. 87/88), foto dos réus (fls. 89), foto do local dos fatos (fls. 90), laudo pericial papiloscópico (fls. 292/309), laudo de exame no veículo (fls. 310/314), relatório de investigações com transcrições de mensagens de WhatsApp (fls. 335/339) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou comprovada.

Judicialmente, a vítima Viviane de Cassia Starcharvski Araújo disse que: 1) verdade o Raimundo frequentava lá há um ano para fazer massagem; 2) Raimundo foi indicado para fazer massagem em mim e fazia massagem em minha casa; 3) eu o indiquei para o Dr. Sang; 4) fazia três meses que eu não fazia mais massagens com ele, porque tinha problemas financeiros, mas continuou no Dr. Sang; 5) o Raimundo sempre se mostrava muito solícito e com dificuldades financeiras; 6) ele sempre atendia no final da tarde e percebia que era fechamento do caixa; 7) o Raimundo insistiu muito para eu ficar lá, no dia do roubo, eu não poderia, porque iria no cabeleireiro, mas o cabeleireiro não me atendeu e fiquei lá; 8) nesse dia o Raimundo mexia muito no celular; 9) por volta das quinze para as seis, chegou um rapaz com uma arma apontada para o funcionário Rafael; 10) depois chegou um outro rapaz muito agressivo; 11) eles falavam que não iria acontecer nada com os funcionários, mas disse que iria matar o Dr. Sang e a mim; 12) eles diziam que havia passado a letra e havia um cofre, mas eu sou administradora e não tem cofre; 13) eles perguntaram sobre a sala era a 22, que era a minha, e o Raimundo havia estado lá tomando café e me viu com dinheiro; 14) um dos indivíduos pegou um estilete e disse que iria cortar os dedos do Dr. Sang e deu um tapa no ouvido dele, que escutei o som por uma semana, e afetou a audição dele; 15) um indivíduo ficou andando comigo pela clínica com um facão; 16) um dos indivíduos deu tapas nas costas do Dr. Sang; 17) eles bateram no Dr. Sang; 18) depois de tudo isso, me chamaram de palavras torpes, me chamaram de vadia, eu estou tomando remédio com síndrome do pânico, gastrite nervosa, fiquei uma semana sem comer, beber e dormir; 19) eu falei para pararem de bater no Dr. Sang, daí ele me jogou e disseram que iriam cortar os meus dedos com um facão; 20) disseram que se não achassem dinheiro, ele iriam até a minha casa; 21) depois do assalto, fiquei sabendo que subtraíram uns R\$ 200.000,00; 22) dentro da clínica, eu vi o Raimundo e o Diego; 23) sei o nome do Diego, porque recebemos uma foto dele pelas redes sociais; 24) Diego era o indivíduo armado; 25) o Luiz eu reconheci na Delegacia, na frente do Delegado; 26) um terceiro que entrou na clínica não foi preso; 27) havia um terceiro na padaria que se comunicavam por áudio; 28) a Tatiane não entrou lá; 29) no dia estava o Rafael na receptação, a Ariane estagiária e o Fabricio na call center; 30) no total havia 12 funcionários; 31) nenhum funcionário trabalhava comigo diretamente; 32) os caixas ficavam na receptação e no final do dia os movimentos eram entregues na minha sala; 33) Raimundo esperava para fazer massagem no Dr. Sang na minha sala e viu os meninos entregarem o dinheiro para mim; 34) no final do dia não há clientes e fora os

funcionários o Raimundo viu os caixas; 35) todos ficaram juntos na mesma sala; 36) acho que o Raimundo não conhece todas as salas da clínica, porque é muito grande; 37) o dinheiro foi encontrado na sala de repouso do Dr. Sang, onde ele faz uma pausa e relaxa; 38) eu li o processo umas duas vezes, mas não tudo e não a fundo; 39) eu sei que o Bruno é esposo da Tatiane pelas redes sociais; 40) eu falei dos xingamentos na Delegacia de Polícia; 41) eu vi o Raimundo muito pouco, às vezes a cada quinze dias, pelo ciclo de um ano, que o conheço; 42) o Diego estava armado e virava os olhos na Delegacia; 43) o Luiz é que o que ficava andando pela clínica; 44) eu não sei por que na Delegacia consta uma coisa diversa em relação ao reconhecimento; 45) eu não vi o Luiz Guilherme armado, só vi ele dar um tapa no peito do Dr. Sang; 46) acho que o terceiro tinha o perfil do Raimundo, tipo de cabeça e altura, mas era um pouco mais moreno; 47) o Diego é que falava com eles pelo whatsapp, ele estava fora da clínica falando sobre os policiais que estavam na padaria; 48) dentro da clínica eu vi o Bruno, o Luiz e o Raimundo; 49) eu somente vi uma arma que estava com o Bruno; 50) na Delegacia eu somente fiz reconhecimento por pessoas, foram mostradas três pessoas e eu as reconheci; 51) me parece que entregaram o valor de R\$ 8.000,00 para o Dr. Sang, me parece que jogaram uma mala com dinheiro e entregaram esse valor; 52) reconheço o nº 1 é o da arma, o nº 3 que ficou andando na clínica e o 5 o Raimundo (fls. 446/449). Extrajudicialmente, a vítima Viviane nada acrescentou (fls. 15/19).

Em juízo, a vítima Sang Joon Cha disse que: 1) no final da tarde de uma terça-feira, foi o pior dia que passei nos 40 anos de medicina; 2) Raimundo começou a fazer uma massagem relaxante, por volta das seis horas, ele pediu café para Viviane e para ela ficar na sala; 3) estranhamente ele ficava olhando para o celular e mandando mensagens, coisa que ele nunca tinha feito; 4) entrou uma pessoa armada com um funcionário; 5) daí começou o terror; 6) fui agredido humilhado e xingado; 6) fui agredido e ameaçado, falaram que iriam cortar o meu dedo; 7) pegaram o dinheiro; 8) depois disseram que iriam chamar o cara mais perigoso de todos, me deram um tapa tão forte que quase caí, daí me agrediram; 9) tiraram a Viviane da sala com a arma no pescoço; 10) o Diego estava com a arma na minha cabeça; 11) abriram todas as salas; 12) acharam dinheiro na minha sala de descanso, o dinheiro que tinha vendido um imóvel e não havia depositado, uns dólares que sobraram de uma viagem e joias que havia guardado da minha mãe; 13) o elemento que não foi preso foi muito agressivo, chegou batendo com um estilete na mão; 14) nunca fui agredido na minha vida; 15) estou até pensando em largar a medicina depois disso; 16) não consigo dormir depois disso; 17) estou com uma lesão profunda no ouvido médio; 18) eu tinha vendido um imóvel por R\$ 115.000,00 de entrada, mais R\$ 90.000,00 a R\$ 100.000,00, foi um prejuízo de mais ou menos uns R\$ 200.000,00; 19) recuperei cerca de R\$ 8.250,00; 20) havia cinco funcionários na clínica e não havia pacientes no dia; 21) cada recepção recolhe o dinheiro e levam para a sala da Viviane, que me entrega no dia seguinte; 22) o dinheiro somente fica comigo e Viviane; 23) não lembro quanto tempo o Raimundo me atende, acho que uns seis meses; 24) o Raimundo ficou esperando na receptação e depois entrou na minha sala; 25) fiquei sabendo que o Raimundo teve envolvimento pelos policiais; 26) somente eu tinha acesso na sala que ficava o dinheiro, acho que eles procuraram nas salas; 27) nem a minha secretária ou a Viviane entraram na minha sala de descanso; 28) eu não havia comentado com ninguém da clínica sobre os valores que lá estavam; 29) eu não desconfio de nenhum funcionário, somente do Raimundo; 30) o reconhecimento na Delegacia foi presencial e dentre eles eu reconheci o Diego e o Luiz, com certeza absoluta; 31) o Diego com certeza estava armado o Luiz eu não sei; 32) Diego ficou na minha sala o tempo todo com a arma fazendo terrorismo; 33) não reconheci o Bruno, porque ele não entrou na clínica; 34) no dia quando eu olhei, mas depois que eu vi uma imagem frontalmente eu disse que era ela, mas se não constaram no inquérito eu não sei; 35) eu tive dúvida no primeiro instante, porque estava nervoso; 36) eu vi três roubadores, mais o Raimundo; 37) no reconhecimento da Delegacia foram mostradas três pessoas e eu reconheci um com certeza, fiquei com dúvida com relação ao outro e depois confirmei também; 38) Bruno marido da Tati não estava na clínica e eu não o reconheci; 39) nenhum policial me induziu; 40)

reconheço o nº 1 é o Diego, o que apontou a arma o tempo todo, o nº 3 é o Luiz e o nº 5 é o Raimundo (fls. 446/449). Na fase inquisitiva, a testemunha Sang acrescentou que: a) os indivíduos durante todo o tempo diziam que iria mata-lo e aos demais funcionários, tendo inclusive colocado uma faca no pescoço de Viviane, como se fossem corta-la; b) mostrou ao réu Luiz Guilherme, onde estava o dinheiro dentro da sua sala de descanso (fls. 10/14).

A testemunha Wagner Vesari, sob o crivo do contraditório, disse que: 1) na data do roubo, chegou uma denúncia para o Eduardo, que o massagista Raimundo estaria envolvido no crime, junto com um indivíduo conhecido como "Da Noia", e Rute que também estariam envolvidos no roubo; 2) fomos tentar identificar o Fox e a casa do da Noia e da Rute; 3) procuramos a noite toda e não achamos o Fox; 4) conversando com as pessoas, conseguimos identificar a casa da Rute; 5) achamos o Raimundo e o trouxemos para a Delegacia e ele negou; 6) pedimos autorização para olhar o celular do Raimundo e não havia nenhuma mensagem, porque ele apagou, mas começou a chegar mensagens da Rute dizendo que estava com o Fox e estava tentando colocar fogo nele, mas não conseguiu; 7) fomos até a casa da Rute, ela estava no portão, disse que era a Rute, perguntamos se o marido dela era o "da Noia", nos identificamos como policial, escutamos alguém correr e vimos alguém jogando algo para o fundo e vimos cédulas voando; 8) entramos e no fundo havia uma certa quantidade de dinheiro espalhada; 9) quando chegamos com eles na cozinha, chegaram o Luiz e o Diego, abordamos eles, eles disseram que não tinham participação e a Rute disse que todos participaram; 10) na Delegacia eles confirmaram o roubo; 11) a vítima reconheceu um, o Luiz Henrique, com certeza, e o outro mais ou menos; 12) o veículo foi localizado com informações da Rute, eles colocaram gasolina no carro, mas não conseguiram colocar fogo; 13) o dinheiro foi recolhido e apresentado, acho que R\$ 8.000,00 e poucos reais; 14) foi feita uma ocorrência de que o carro foi roubado e dito que o carro do massagista foi levado na fuga; 15) no dia do roubo ligaram na Delegacia de que as pessoas que participaram do roubo foi o Raimundo massagista e o Noia; 16) era mensagem de voz que havia, uma parte que falava sobre o carro; 17) havia outra mensagem de voz com o Wagner que falava que ele havia emprestado o dinheiro, que fariam uma fita de 280 e ficaria somente com 12 e isso seria um absurdo; 18) eu não estava presente no reconhecimento policial, acho que somente estavam o escrivão e o Delegado, mas a vítima me disse que reconheceu; 19) não sei quantas pessoas foram colocadas para o reconhecimento; 20) o Diego e o Luiz Guilherme confessaram; 21) Robson Batista é o meu parceiro e sabe o mesmo que eu; 22) encontramos R\$ 2.000,00 com o Luiz Guilherme e não sei o porquê não constou no meu depoimento; 22) a Rute é a Tatiane (fls. 446/449). Na fase policial, a testemunha Wagner acrescentou que: a) mais tarde vieram a saber que o veículo Fox estava no seguro e que Raimundo aproveitando o roubo, iria também dar um golpe na seguradora (fls. 2/5).

Na fase judicial, a testemunha Nair de Souza Santos disse que: 1) sou cunhada do Raimundo; 2) conheço alguns clientes do Senhor Raimundo; 3) ele trabalha como massagista há uns dois anos; 4) eu fiquei sabendo que ele trabalhava na clínica Chá após o ocorrido; 5) não sei de ele ser envolvido com um crime; 6) há algum tempo ele estava depressivo e não estava passando por problemas financeiros (fls. 446/449). Na fase extrajudicial, a testemunha Nair não foi ouvida.

A testemunha Eliana Aguiar da Silva, judicialmente, disse que: 1) eu o conheço o Diego e o pouco que sei dele, ele é trabalhador; 2) ele estava desempregado e vendia tupperware; 3) ele paga a pensão para o filho; 4) ele fazia um curso de mecânica; 5) ele é uma pessoa muito boa, não tenho o que falar dele; 6) o filho dele é autista e tem três aninhos e paga a pensão direitinho, por isso vendia tupperware com a mãe dele (fls. 446/449). Na fase policial, a testemunha Eliana não foi ouvida.

Em juízo, a testemunha Maria das Graças Silva disse que: 1) eu sou cliente do Raimundo; 2) ele trabalhou para mim uns dois anos; 3) não tive nenhuma

intercorrência de o Raimundo ter levado algo da minha casa; 4) ele fazia massagens em mim; 5) dentro da minha casa, da minha família ele faz massagem e nunca sumiu nada; 6) de uns seis meses para cá ele estava casa, quieto e parece que estava depressivo; 7) ele me disse que estava com uns problemas; 8) quando fiquei sabendo do roubo, ninguém acredita; 9) liguei para ele perguntando do roubo, porque se fosse verdade ele enganava muito bem, mas ele não respondeu, porque já estava preso (fls. 446/449). Extrajudicialmente, a testemunha Maria não foi ouvida.

O réu Raimundo Manoel Vieira foi interrogado sob o crivo do contraditório e disse que: 1) os fatos não são verdadeiros; 2) nesse dia eu estava em trabalho; 3) eu somente conhecia a Tatiane; 4) no roubo levaram o meu carro; 5) eu troquei mensagem de voz com a Tatiane de que ela não estava conseguindo queimar o carro; 6) como levaram o meu carro e eu disse para ela se alguém encontrasse o meu carro depenado era para tacar fogo; 7) eu segurava o nº 5; 8) eu liguei para alguns clientes que se encontrassem o meu veículo era para fazer isso; 9) não sabia que o Dr. Sang tinha dinheiro lá; 10) somente conhecia a sala do Dr. Sang e da Viviane, porque fazia massagem nela; 11) eu ficava na recepção e não via dinheiro; 12) nem a Viviane, nem o Dr. Sang, me falaram de dinheiro; 13) não sabia de cofre na clínica e nunca me falaram sobre cofre (fls. 446/449). Na fase extrajudicial, o réu Raimundo acrescentou que: a) estava na clínica Chá trabalhando, quando entraram três indivíduos desconhecidos, que anunciaram assalto; b) Dr. Sang disse que havia um cofre no local e os indivíduos começaram a bater nele com murros; b) após foram levados ao térreo e direto para uma sala, onde haviam caixas abertas com dinheiros esparramados; c) sabia desde a semana passada que Taty iria fazer uma "fita" na clínica e se desse certo iria receber uma quantia; d) achava que iam roubar apenas o dinheiro do caixa; e) recebeu R\$ 12.000,00 de Taty, porém foi roubado (fls. 20/21).

O réu Bruno José da Silva, ao ser interrogado judicialmente, disse que: 1) eu não pratiquei o roubo na clínica; 2) eu vivo com a Tatiane; 3) eu não joguei nenhum dinheiro para fora, havia um dinheiro guardado e era o dinheiro da moto que vendi e o dinheiro dos alugueis; 4) não conheço outras pessoas do processo; 5) não reconheço ninguém das fotos de fls. 87/88; 6) não reconheço o local das fls. 90; 7) somente conhecia a Tatiane; 8) não sei porque a minha companheira Tatiane conversou com o Raimundo sobre colocar fogo no carro dele, não tenho ciência (fls. 446/449). Na fase inquisitiva, o réu Bruno permaneceu em silêncio (fls. 25).

O réu Diego Felipe Ribeiro Plassa, ao ser interrogado na fase judicial, disse que: 1) eu não pratiquei o roubo contra a clínica; 2) não conhecia os outros réus; 3) não conheço ninguém das fotos de fls. 87/88, nem o reconheço; 4) eu estava com o nº 1; 5) eu fui abordado quando vinha da casa do meu filho com um carro vermelho e me colocaram para dentro, me levaram para uma casa e falaram que era eu, já sabiam que eu tinha passagem; 6) eu não confessei aos policiais que estava no sítio do evento; 7) no reconhecimento me deram uma plaquinha e me jogaram em uma cela; 8) não conheço as pessoas que estavam comigo no reconhecimento (fls. 446/449). Extrajudicialmente, o réu Diego permaneceu em silêncio (fls. 23).

Judicialmente, o réu Luiz Guilherme de Sá Feitoza foi interrogado e disse que: 1) eu fiz o recolhe, não estava com a arma de fogo; 2) quem fez o recolhe foi outro cara que está na rua e conseguiu fugir; 3) o Bruno eu nem conheço; 4) o Diego eu vim conhecer aqui dentro, quando fomos na casa da Tatiane para dividir o dinheiro, colocaram o Diego no carro e disseram que precisavam de mais um para dar formação de quadrilha, mas o Diego não estava; 5) a Tatiane está envolvida, fomos dividir o dinheiro na casa dela, onde os policiais meteram o pé; 6) a função da Tatiane ela não participou de nada, mas o Raimundo passou a caminhada e a Viviane estava envolvida; 7) o Raimundo passou a fita da clínica, onde estava o dinheiro; 8) a Viviane ela sabia de tudo também; 9) o que entrou armado está na rua e não vou falar quem era; 10) a Viviane me levou até o local do dinheiro, catou a mala e falou está aqui; 11) o Bruno não está envolvido; 12) a Tatiane é amiga do Raimundo;

13) o dinheiro estava na casa da Tatiane; 14) eu levei o dinheiro até a casa da Tatiane; 15) nas fotos de fls. 87 eu sou o de boné; 16) nas fotos de fls. 87/88 o que está de Jaqueta bege é um indivíduo que mora no interior, não é o Diego; 17) o que está com a arma na mão mora no interior; 18) eu estava com o nº 3 no reconhecimento judicial; 19) a Tatiane sabia do assalto com o Raimundo e eu não sabia que ela tinha marido; 20) a Viviane fala que é vítima e ela também sabia, estava tudo planejado, ela é que mostrou a casa que tinha lá em cima, eu sabia que a Viviane sabia do assalto, por isso houve a insistência para a Viviane ficar na massagem; 22) Raimundo disse que Viviane sabia do roubo e ela confirmou comigo; 23) recolhemos 200, os policiais levaram os R\$ 200.000,00 em reais, dólares e euros; 24) não houve reunião nenhuma com o Senhor Raimundo e a Tatiane, a Tatiane ligou para mim, nem de Mauá eu sou, eu sou do interior e vim até aqui para fazer o assalto; 25) conheci o Raimundo uns dias antes, nos encontramos em um salão e no dia seguinte nos encontramos novamente (fls. 446/449). Na fase inquisitiva, o réu Luiz permaneceu em silêncio (fls. 27).

Por fim, a ré Tatiane da Silva Pires, ao ser interrogada, em juízo, disse que: 1) eu não participei do roubo; 2) eu conheço o Raimundo que fazia mensagens em mim e os demais apenas de vista; 3) eu me recordo os motivos de eu e o Raimundo combinarmos de colocarmos fogo no carro dele, prefiro ficar em silêncio; 4) aparentemente as fotos de fls. 90 é o fundo da minha casa; 5) eu não pude acompanhar se o meu marido jogou dinheiro quando eles chegaram, eu não pude informar a atitude dele; 6) eu não sabia que iria ocorrer um roubo na clínica; 7) os policiais alegam que o dinheiro estava na laje e não sabia que havia esse dinheiro; 8) eu não participei de nenhuma reunião entre o Luiz Guilherme e o Raimundo; 9) não sabia se a Viviane participou do assalto; 10) eu não liguei para o Luiz Guilherme, não tenho o número dele e não tenho vínculo com ele (fls. 446/449). Na fase policial, a ré Tatiane permaneceu em silêncio (fls. 29).

Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de entrega (fls. 43), imagens de câmera de segurança (fls. 87/88), foto dos réus (fls. 89), foto do local dos fatos (fls. 90), laudo pericial papiloscópico (fls. 292/309), laudo de exame no veículo (fls. 310/314), relatório de investigações com transcrições do WhatsApp (fls. 335/339), como também pelas declarações das vítimas Sang Joon Cha (fls. 10/14 e 446/449) e Viviane de Cassia Starcharvski Araújo (fls. 15/19 e 446/449), pelos depoimentos das testemunhas Wagner Vesari (fls. 2/5 e 446/449), Nair de Souza Santos (fls. 446/449), Eliana Aguiar da Silva (fls. 446/449) e Maria das Graças Silva (fls. 446/449) e Robson Batista Silva (fls. 6/9), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, pela confissão do réu Luiz Guilherme de Sá Feitoza (fls. 27 e 446/449), e pelas autodefesas dos réus Raimundo Manoel Vieira (fls. 20/21 e 446/449), Bruno José da Silva (fls. 25 e 446/449), Diego Felipe Ribeiro Plassa (fls. 23 e 446/449) e Tatiane da Silva Pires (fls. 29 e 446/449), foi comprovado que: 1) o réu Raimundo prestava serviços de massagista para a vítima Viviane, que trabalha como gerente na clínica do Dr. Sang, que, por sua vez, o indicou para prestar o mesmo serviço ao Dr. Sang; 2) de posse destas informações, o réu Raimundo passou informações para os demais réus, que arquitetaram o roubo; 3) os réus Luiz e Diego, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, ingressaram na clínica e, com emprego de arma de fogo e de arma branca, colocaram terror nelas, agredindo fisicamente a vítima Sang e ameaçando ele e a vítima Viviane; 4) o roubador não identificado agrediu violentamente a vítima Sang, deferindo-lhe um tapa no ouvido, que afetou a sua audição; 5) o réu Luiz deu um tapa no peito da vítima Sang; 6) eles diziam que iriam cortar os dedos das vítimas Viviane e Sang para elas dizerem onde estava o dinheiro e ir na casa da vítima Viviane, caso ela não dissesse onde estava o dinheiro; 7) foram subtraídos aproximadamente R\$ 200.000,00 da vítima Sang, proveniente de parte de um imóvel que ele havia vendido, parte da sobra de um dinheiro de uma viagem que ele havia feito e parte das joias que eram da mãe dele, tendo sido recuperados somente R\$ 8.250,00; 8) as testemunhas Wagner e Robson, que são policiais civis, receberam denúncia anônima de que o réu Raimundo, a "Rute",

que é a ré Tatiane, e o "Da Noia", que é o réu Bruno, estariam envolvidos no roubo; 9) em diligências, as testemunhas Wagner e Robson não encontraram a tal "Rute", mas localizaram o réu Raimundo e o conduziram ao Distrito Policial; 10) eles acessaram o conteúdo do aparelho celular do réu Raimundo, com a aquiescência dele, e não encontraram mensagem alguma referente ao crime de roubo, contudo a ré Tatiane começou a enviar mensagens ao réu Raimundo dizendo que não estava conseguindo atear fogo no veículo Fox, placas FHE-7264, de propriedade dele (fls. 335/338), que estava segurado pela Seguradora Liberty (fls. 32) e ele havia dito que tinha sido roubado (fls. 21 e 446/449); 11) então, as testemunhas Wagner e Robson empreenderam novas diligências, encontraram a ré Tatiane e estavam conversando com ela na frente da sua casa, mas, enquanto conversavam com ela, escutaram um barulho nos fundos da casa e foram ver o que era, quando se depararam com o réu Bruno, que é marido da ré Tatiane, dispensando parte do dinheiro roubado (fls. 90); 12) enquanto as testemunhas Wagner e Robson conversavam com os réus Bruno e Tatiane na casa deles, chegaram juntos os réus Diego e Luiz para repartir o dinheiro que havia sido subtraído, tendo a ré Tatiane dito a estas testemunhas que todos estariam envolvidos no roubo.

As testemunhas de defesa Nair, Eliana e Maria não sabiam nada sobre os fatos (fls. 446/449).

O réu Luiz confessou a prática do crime de roubo e ainda delatou os réus Raimundo e Tatiane (fls. 446/449). Aliás, ainda que o réu Luiz não confessasse o crime de roubo, as suas digitais foram colhidas na tela do celular Asus e no lado externo da porta do banheiro da sala 1, no local do crime (fls. 294 e item 5.3 das fls. 29), como também basta confrontar as imagens das câmeras de segurança (fls. 87/88) com as do reconhecimento extrajudicial (fls. 89) e das gravações audiovisuais (fls. 446/449) para ver claramente que ele é o roubador que estava de boné preto.

Desta maneira, a despeito das negativas dos réus Raimundo e Tatiane (fls. 446/449), a delação do réu Luiz (fls. 446/449), juntamente com a conversa entre o réu Raimundo e a ré Tatiane sobre atear fogo no veículo do réu Raimundo, não deixa a menor dúvida de que eles foram autores intelectuais do crime de roubo, inclusive o réu Luiz disse expressamente que havia feito uma reunião com eles (fls. 446/449). Outrossim, o réu Bruno, que é marido da ré Tatiane, foi preso em flagrante dispensando parte dos R\$ 8.250,00 que foram recuperados, fato que, por si só, já o incrimina, além de sequer ele ter provado a origem deste dinheiro (fls. 90 e 446/449).

Por fim, além de o réu Diego ter chegado junto com o réu Luiz na casa dos réus Bruno e Tatiane para repartirem o dinheiro produto do crime, conforme disseram as testemunhas Wagner e Robson (fls. 2/5 e 446/449), ele foi reconhecido pelas vítimas Viviane e Sang (fls. 446/449), aliás, é somente ver as imagens do roubo (fls. 87/88), as do reconhecimento extrajudicial (fls. 89) e as das gravações audiovisuais (fls. 446/449) para ver que o réu Diego é o roubador de jaqueta bege e portava a arma de fogo e o réu Raimundo é o de boné preto (fls. 87/88).

Por fim, apesar de as vítimas Viviane e Sang terem dito que no reconhecimento extrajudicial havia somente os réus Bruno, Diego e Luiz, não houve afronta ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, primeiro porque todas as demais provas que, são independentes, incriminam eles, segundo, pois neste caso há distinção (distinguishing) entre o paradigma assentado no Habeas Corpus nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Ministro Rogerio Schietti Cruz, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado no dia 20 de outubro de 2020, já que há imagens das câmeras de segurança para confronto, situação diversa da que são apresentadas somente fotos e/ou pessoas para o reconhecimento. No entanto, neste caso concreto, como já mencionado, ainda que se reconhecesse a nulidade do reconhecimento efetuado pelas vítimas, todas as demais provas, que são independentes, incriminam os réus, quanto ao crime de roubo.

Reconheço a causa de aumento de pena, relativa à arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois as vítimas Viviane e Sang foram categóricas de que o réu Diego estava portando uma arma de fogo e as ameaçou com ela, conforme prova documental (fls. 87/88) e oral (fls. 446/449) produzidas.

Outrossim, reconheço que o crime de roubo foi praticado por seis pessoas, quais sejam, os réus Raimundo, Tatiane, Luiz Guilherme, Bruno, Diego e um indivíduo não identificado, conforme prova documental (fls. 87/88) e oral (fls. 446/449) produzidas.

Ademais, reconheço a causa de aumento relativa à arma branca, pois as vítimas foram categóricas de que os réus estavam portando uma arma branca e a ameaçaram com ela, conforme prova oral produzida (fls. 446/449).

Quanto ao crime de comunicação falsa de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal, foi comprovado que o réu Raimundo comunicou falsamente à autoridade policial que o seu veículo Fox, placas FHE-7264, havia sido roubado, conforme provas documental (fls. 31/33) e oral produzidas (fls. 446/449). Aliás, não há faria sentido algum os roubadores roubarem o veículo do réu Raimundo e não o da vítima Sang, que era o alvo deles.

Com relação ao crime de tentativa de estelionato, na modalidade para recebimento de indenização ou valor de seguro, previsto no artigo 171, § °, inciso V, do Código Penal, como já dito, foi comprovado cabalmente que os réus Raimundo e Tatiane pretendiam atear fogo o veículo Fox, placas FHE-7264, e receber posteriormente o valor do seguro, para tanto basta ver o conteúdo das mensagens trocadas entre eles, onde a ré Tatiane, que estava nervosa, afirmava que não estava conseguindo colocar fogo nele, apesar de já ter colocado gasolina nele e haver um galão com este combustível queimado no seu interior (fls. 310/314), porque os moradores estavam perto do veículo (fls. 335/339).

Reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em razão de o crime de estelionato, na modalidade fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, porque por algum motivo o veículo não se incendiou, como já dito ela havia colocado gasolina e tentado incendia-lo, tanto que há uma galão com combustível queimado no interior do veículo, em suma, não havia outro ato a ser praticado (fls. 310/314 e 335/339).

Por fim, reconheço o concurso material de crimes em relação aos réus Raimundo e Tatiane, pois com mais de uma ação os réus produziram mais de um resultado, contra bens jurídicos diversos, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação dos réus Raimundo Manoel Vieira, pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo e de arma branca, mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Sang Joon Cha, em concurso material (artigo 69 do Código Penal) com os crimes de comunicação falsa de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal, e de tentativa de estelionato, na modalidade fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, previsto no artigo 171, § 2º, inciso V, do Código Penal, contra a vítima Liberty Seguros S.A.; Tatiane da Silva Pires, pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo e de arma branca, mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Sang Joon Cha, em concurso material (artigo 69 do Código Penal) com o crime de tentativa de estelionato, na modalidade fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, previsto no artigo 171, § 2º, inciso V, do Código Penal, contra a vítima Liberty Seguros S.A.; e Diego Felipe Ribeiro Plassa, Bruno José da Silva e Luiz Guilherme de Sá Feitoza, pela prática do crime de roubo com

emprego de arma de fogo e de arma branca, mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Sang Joon Cha.

Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena.

Em relação ao réu Raimundo: